

מסורת הש"ס

(א) תמורה כג., (ב) תמורה כד. פסחים 15: [מנחות פ.א], (ג) ונעלי מ: לקמן ע"א., (ד) ומלת מן נרץ מיקון משום דפלוגמא דר' יהודה לא מוכר נחשניה ולא במגמלא גס בתוספתא., (ה) שקלים פ"ב מ"א. י"מ ז: (ו) שביעית י"א. לעיל ג. הוריות ו, (ז) י"ל אלגור, (ח) [י"ל דתמא],

תורה אור השלם

1. והשעיר אשר עֶלָה עֶלְיו הַגֹּדֶל לַעֲזוּל וְעַמֵּד חֵי לִפְנֵי יי לְכַבֵּר עֶלְיו לְשַׁלַּח אֹתוֹ לַעֲזוּל הַהוּדָבָר: ויקרא טו י

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ויזבח דמוכיב כי דלוחיניה לעיל מדרגתן ועוד אמר:

מוסף רש"י

הפריש שתי חטאות לאחירות. דלם תזכיר האמת יתכפר בחבתה, דתם רבי מודה דיתכפר בלחם מהס והשני תרעה, דלון חטאת משכפרו בלחם מתה אלא עיי דסוף, שאזנה ונדחיה, אכל בזקן דלא נדחו מעולם לא, דהכי הוי הלכה למשה מסיני, דלא דין חטאות הממות הלכה למשה מסיני, בלחם חטאת (תנחומ פסח'.) אמר קרא יעמוד חיי. על כרחן למנוח שאס מת אחי נרץ להביא אחר, דלא לא למחי אחר, אס תאמר שלא ישתנו עד לאחר מתן דמים לניכוח יעמד לפני ה' לכפר עליו, חי למת לי, אלא שאס מת נרץ להביא אחר, ועד מתי חוקיקו להיות חי עד שעת מתן דמו של חבירו, דמכיו לכפר עד שיכפר בדמו של חבירו, אכל משעת מתן דמים ואילך אג"פ שעדיין לא התורה לפי סדר המקראות וכלה מכפר וגוי וסתר אכרן וגוי, אס מת אין נרץ אחר (עשר ח.).

תום' ישנים

ואמר רבי אושעיא ב', ואש"י דנצונחם צנפחמם ג'ן, [צ איכא פלוגמא בדר' אשעיא, מ"מ ניחא ליה לישב מילתיה דר' אורשאי אליבא דרב. הפריש שני חטאות לאחירות ב', הקשה ריב"א הוי חילוי והלא אינו יכול להפריש שני חטאות זו אחרי זו על חטאת אחד, ואמר צפ"ח למאן שהחטא הראשון מן משמע שאינו חושב בלחם אלא שהשניה שנשארה תרעה. ואמר רבינו דלא שייך הכא למיחוי (הכי דלחייין גבון דלמר הריני מפרש שני חטאות אחת לאחירות חבירה, דלפילוי למאן דלמר צפ"ח מי שהזיזאולו וזכרן הודיה במנחות [ע"ה], [צן דלקרנן גדול חמיינן מ"מ הכא דלמר לאחירות חילוי שפיר תרוייחו, כדלמיינן תסם היכא דלמר יקדשו ארבעים מתוך שמונים דקדשי דלאחירות קמייתין ואמרנא בהתורה אי דין דקיימא תורה היא אס לתמוה והא מהיו להאחירות. וריב"א פירש דלחוקיה דעירובין ודאי אחי שפיר (וא') [דלמאן השומע תורה (של) [על] שמונים מלות דקדשו דלאחירות קא מיטין דתמרש בנמחות ובעירובין, אלא אפילו לר' יוחנן] דלמר לקרנן גדול קמייתין ולא קדש, היינו בני תורה שאין האחירות עליו אם אכדו האלות אז אינו מקבל עליו אחירות, הילכך לא הוי סתמא דעשיה לאחירות אלא בני מעטות מת הוי סתמא לאחירות. ואין נראה לרבינו דמדר מתי נרץ להביא לחם אחר, ועוד אפילו בנדבה אי אכר זו מזהה וזו לתמה למינן בנזק המורה (פ. א) אכד הלחם נרץ להביא לחם אחר אבל אכדה תורה אין נרץ להביא לחמת אלתא (אין) אחירות הלחם עליו סתמא. מ"ר. בשלמא נשפך הדם ימות המשתלח אס דסר ונרץ להביא דסר אחר ואי אפשר בלא הגרלה וריבא ורבי אוריין דלית ליה בעלי חיים נדחים ימות המשתלח הראשון אבל מת המשתלח [תלמי] ישפך הדם

שני שעירי פרק שישי יומא

אלא לרב. דלמר בשני שזוג שני קמני מתני' דירעה וצראשון שנדחה

יתכפר אמאי הא דיחיד תמות לא מיבעי לרבנן דלא מתה דהא נתכפר בדחוייה ואינהו אמרי מפרש לאצוד לאו כאצוד דמי אלא אפי' לר' לא מתה שהרי לא הופרש לתשלומי אצוד שהרי מתחילה היה

הכל מודים ^(א) שאם נתכפר בשאינה אבודה אבודה מתה אלא אלא לרב הוה ליה כמפריש שתי חטאות לאחירות ^(ב) וא"ר אושעיא' ^(ג) הפריש שתי חטאות לאחירות מתכפר באחת מהם והשניה תרעה כיון דאמר רבא רב סבר לה כרבי יוסי דאמר מצוה בראשון מעיקרא כמפריש לאיבוד דמי תנן רבי יהודה אומר תמות בשלמא לרבי יוחנן דאמר שני שבווג ראשון ירעה לרבי יהודה ימות מתכפר בשני שבווג שני אלא לרב דאמר שני שבווג שני ירעה לרבי יהודה ימות לרבי יהודה במאי מיכפר מי סברת רבי יהודה אשני שבווג שני קאי רבי יהודה אשני שבווג ראשון קאי ואיכא דקא מוהיב הכי ועוד אמר ר' יהודה נשפך הדם ימות המשתלח מת המשתלח ישפך הדם בשלמא לרב רישא פליגי בחטאת צבור וסיפא פליגי בבעלי חיים אלא לרבי יוחנן מאי ועוד קשיא: ועוד אמר רבי יהודה נשפך הדם ימות המשתלח: בשלמא נשפך הדם ימות המשתלח דאכתי לא איתעביד יושפך הדם הא איתעביד ליה מצותיה אמרי רבי ^(ד) עד מתי יהא זקוק להיות חי עד שעת מתן דמים של חבירו ^(ה) תנן ^(ו) התם יבני העיר ששלחו את שקליהן וגנבו או שאבדו אם נתרמה תרומה נשבועין לגזברין ואם לאו נשבועין לבני העיר ובני העיר שוקלין אחרים תחתיהן יגמצאו או שהחזירום הגנבים אלו ואלו שקלים הם ואין עולין להן לשנה הבאה ר' יהודה אומר עולין להן לשנה הבאה מ"ט דר' יהודה אמר רבא קסבר רבי יהודה חובות של שנה זו קריבות לשנה הבאה איתיביה אביי ^(ז) פר ושעיר של יום הכפורים שאבדו והפריש אחרים תחתיהן וכן שעירי ע"ז שאבדו והפריש אחרים תחתיהן כולן ימותו דברי רבי יהודה רבי ^(ח) אליעזר ורבי שמעון אומרים ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהם לגדבה שאין חטאת צבור מתה א"ל קרבנות

הנעשים בצגדי לכן כתיבא ונרץ להביא דס אחר ואי אפשר בלא הגרלה וכיון דלית ליה בעלי חיים נדחים ימות המשתלח הראשון: אלא **מם המשתלח**. למא לו תשלומין שאתה מוקיקו לו להביא שנים ולהגריל ולשפך דס הראשון הא איתעביד מנחות דשעיר המשתלח לו דבר המעכב בו אינו אלא הגרלה בלבד לקצוע גורל של שס על שלו דהא שמעי' ליה לר' יהודה דלמר לא התורה כשר וכל שכן דשילוח דלא מעכב לדברי הכל דכי כתיב חוקה אדברים שהכנה עושה בצגדי לכן ולא על דברים הנעשים ע"י איש עמי: לפיכך ח'י. שלא ימות עד שעת מתן דמו של חבירו הא אס מת קודם לכן אין כפרת הדם כלום לכך נרץ תשלומין ובלא הגרלה אי אפשר חוקק לשנים וראשון ידחה דהכל מודין בשחוטטין שנדחין: **בני העיר ששלחו**. ע"י שליח שאבדו: **נשבועין**. השלוחין שצונת שומרין לגזברין שהיה ההפסד להקדש שאין הצעלים חייבים לשקול עוד ^(א) (דמאן) (כחצות דף קה.) תורמין על האצוד שלא נודע: **ואס לאו**. שלא נתרמה התרומה אין ההפסד להקדש אלא של צעלים לפיכך נשבועין לבני העיר: **נמלאו**. קאי אלאצוד: **החזירום הגנבים**. קאי אאננבו: ואין עולין להס.

לצעלים ונריכין לשקול לשנה הבאה: **חוצות של שנה זו**. שהופרשו לחוצות **שנה זו**: **שעירי ע"ז**. צבור שחטאו בע"ז בהוראת צ"ד מציאין פר לעולה ושעיר לחטאת: **והפריש אחרים תחתיהן**.

[על] וריב"א פירש דלחוקיה דעירובין ודאי אחי שפיר (וא') [דלמאן השומע תורה (של) [על] שמונים מלות דקדשו דלאחירות קא מיטין דתמרש בנמחות ובעירובין, אלא אפילו לר' יוחנן] דלמר לקרנן גדול קמייתין ולא קדש, היינו בני תורה שאין האחירות עליו אם אכדו האלות אז אינו מקבל עליו אחירות, הילכך לא הוי סתמא דעשיה לאחירות אלא בני מעטות מת הוי סתמא לאחירות. ואין נראה לרבינו דמדר מתי נרץ להביא לחם אחר, ועוד אפילו בנדבה אי אכר זו מזהה וזו לתמה למינן בנזק המורה (פ. א) אכד הלחם נרץ להביא לחם אחר אבל אכדה תורה אין נרץ להביא לחמת אלתא (אין) אחירות הלחם עליו סתמא. מ"ר. בשלמא נשפך הדם ימות המשתלח אס דסר ונרץ להביא דסר אחר ואי אפשר בלא הגרלה וריבא ורבי אוריין דלית ליה בעלי חיים נדחים ימות המשתלח הראשון אבל מת המשתלח [תלמי] ישפך הדם

פרק שישי יומא

הכל מודים שאם נתכפר בשאינה אבודה אבודה מתה. והא

דלמרי רבנן אין חטאת מתה אלא שנמאל לאחר שכיפרו בעלים תימנה כיון דסצירה להו דלפילו נמאלת קודם כפרה אבודה מתה אמאי נקט דווקא שנמאלת לאחר שכיפרו שאזדה והקריב

הכל מודים ^(א) שאם נתכפר בשאינה אבודה אבודה מתה אלא אלא לרב הוה ליה כמפריש שתי חטאות לאחירות ^(ב) וא"ר אושעיא' ^(ג) הפריש שתי חטאות לאחירות מתכפר באחת מהם והשניה תרעה כיון דאמר רבא רב סבר לה כרבי יוסי דאמר מצוה בראשון מעיקרא כמפריש לאיבוד דמי תנן רבי יהודה אומר תמות בשלמא לרבי יוחנן דאמר שני שבווג ראשון ירעה לרבי יהודה ימות מתכפר בשני שבווג שני אלא לרב דאמר שני שבווג שני ירעה לרבי יהודה ימות לרבי יהודה במאי מיכפר מי סברת רבי יהודה אשני שבווג שני קאי רבי יהודה אשני שבווג ראשון קאי ואיכא דקא מוהיב הכי ועוד אמר ר' יהודה נשפך הדם ימות המשתלח מת המשתלח ישפך הדם בשלמא לרב רישא פליגי בחטאת צבור וסיפא פליגי בבעלי חיים אלא לרבי יוחנן מאי ועוד קשיא: ועוד אמר רבי יהודה נשפך הדם ימות המשתלח: בשלמא נשפך הדם ימות המשתלח דאכתי לא איתעביד יושפך הדם הא איתעביד ליה מצותיה אמרי רבי ^(ד) עד מתי יהא זקוק להיות חי עד שעת מתן דמים של חבירו ^(ה) תנן ^(ו) התם יבני העיר ששלחו את שקליהן וגנבו או שאבדו אם נתרמה תרומה נשבועין לגזברין ואם לאו נשבועין לבני העיר ובני העיר שוקלין אחרים תחתיהן יגמצאו או שהחזירום הגנבים אלו ואלו שקלים הם ואין עולין להן לשנה הבאה ר' יהודה אומר עולין להן לשנה הבאה מ"ט דר' יהודה אמר רבא קסבר רבי יהודה חובות של שנה זו קריבות לשנה הבאה איתיביה אביי ^(ז) פר ושעיר של יום הכפורים שאבדו והפריש אחרים תחתיהן וכן שעירי ע"ז שאבדו והפריש אחרים תחתיהן כולן ימותו דברי רבי יהודה רבי ^(ח) אליעזר ורבי שמעון אומרים ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהם לגדבה שאין חטאת צבור מתה א"ל קרבנות

סה.

הכל מודים שאם נתכפר בשאינה אבודה אבודה מתה. והא דלמרי רבנן אין חטאת מתה אלא שנמאל לאחר שכיפרו בעלים תימנה כיון דסצירה להו דלפילו נמאלת קודם כפרה אבודה מתה אמאי נקט דווקא שנמאלת לאחר שכיפרו שאזדה והקריב אחרת תחתיה ונמאלת הראשונה תמות ובתמורה פרק ולד חטאת (דף כג.): פריך כי האי גוונא תנן המפריש חטאתו ואצדה והקריב אחרת תחתיה ונמאלת הראשונה תמות טעמא דהקריב הא לא הקריב לא קשה לתרוייחו פ"י לר' אבא ולרב הונא דהתם דלמר הכל מודים שאס משך אחת מהן והקריב שהשניה תמות לא נחלקו אלא בצא לימאך וכו' ומשני מילתא דפשיט קמני דלא פשיט לא קמני פירוש מילתא דפשיט קמני שנמאלת לאחר הקרבה אז אין נרץ להאריך ולפרש כלום אצל נמאלת קודם הקרבה זימנין מתה זימנין רועה אס מתכפר בשאינה אבודה השניה מתה ואס מתכפר באבודה שאין אבודה רועה לרבנן והכי נמי הוה מצי למיפכך ממילתא דרבנן גופייהו כדפי' אלא ניחא ליה למפכך מההיא דוהקריב שהיא עשויה צרישא ואמאי כרבנן: **הוה ליה במפריש שתי חטאות לאחירות**. תימנה לי הוה מצי לשנויי הא מני ר' שמעון היא דלית ליה רועה כלל בחטאת יחיד ואפילו בהפריש שתי חטאות לאחרית כדמשמע בתמורה (דף עו.): ובפרק התודה (מנחות דף פ.) וצפ"ח מי שהיה טמא (פסחים דף יז.) ויש לומר דמתניתין לא מתוקמא כוותיה דקמני מתניתין מת אחד מהס מציא שנים אחרים ומגריל עליהם ואיזה אחר לעיל מציא חבירו שלא בהגרלה: **אמר רבי ינאי אמר קרא יעמד** חי עד מתי זקוק לחיות

עד שעת מתן דמו של חבירו. תימנה לי אמאי לא מיימי צרימא דלעיל דצפרק ערק צקליפ' (דף ק.) דקמני צהדיא הכי אליבא דר' יהודה ויש לומר דאי מההיא הוה אמיינא אס מת קודם מתן דמי חבירו ציאל אחר אצל לא ישפך ורבי ינאי אחי לאשמועינן דאף הדס ישפך: **נשבועים** לגזברין. פרש"י דתנן תורמין על החטא

וכו' וצפרק צהדי צ"מ דף נה.) פרש"י על האצוד שצא ליד שליח ואצד ולא נודע לצעלים קודם התרומה ועל הגצוי שהוא עדיין ציד שליח ולא

אצד וקשה דאס כן הוה ליה זו ואין נרץ לומר זו דכיון דמתא תורמין על האצוד שיש לו חלק אף על פי שאצד ולא יגיע לעולם ללשכה ואפילו הכי יש לו חלק צקופות כל שכן על הגצוי שסופו שיגיע ומפרש ר"י על האצוד שצא ללשכה ואצד קודם שתרומה התרומה ולא מיבעי זה דכבר צא ללשכה אלא אפילו על הגצוי שצשעת התרומה היה ציד שליח ואפילו סופו נאצד ולא הגיע ללשכה ואותם שנים אין הצעלים חייבין באחירותו ועל העמיד לגבות שלא נתן עדיין לשליח והא דלמר צפ"צ דכחצות (דף קה.) המודר הגאה מחבירו שוקל שקלו דתנן תורמין על האצוד וכו' פירוש דלא קא מהני ליה מידי דצללו הכי לא היה חייב לשקול מאצוד וגבוי מיייתי דלא מחייב באחירותו אצל בעצמד לגבות לא איירי דכיון דחייב לשקול א"כ כששוקל לו שקלו קא מהני ליה: **רבן שעירי ע"ז שאבדו**. לא ידענא אמאי לא נקט נמי פר העלם דבר של צבור ונראה לי משום דלא פסיקא ליה דאיכא נמי פר העלם דבר של כהן משיח שטעה ועשה בהוראת עצמו דהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת צ"ד לצבור ובההוא לא הוי פליגי ר"א ור' שמעון: ומשום

והא לא מעכב דחוקה לא מציי הכא. ואין נראה לרבינו מה שפי' שחמה הראשון על ידי שהגריל על אחרים (ואש"י) דלמאי לא

ידעינן יעמד חי שצריך שיעמדו שניהם דהא כולה משמעין לא אשכחן דחייא אלא על ידי ששאר יחידים אצל כשגריעו על אחר פליגי לעיל ר' יוחנן ורב אס יכול לחזור ולבואת אז כיון שנדחה בכר. ורבינו (שמואל) [שלמא] חושב דחייא על ידי הגרלת השני. ורבינו שלמה אינו רוצה לומר דחייא לפי שהיה שעה בלא חבירו כיון דלמאי לא ידעינן יעמד חי שצריכין לעמוד שניהם על דן[מקטין] ליה בשעיתא. על כן נראה לרבינו לפרש בשלא נשפך הדם ימות המשתלח לפי שהיה המשתלח יחיד ונדחה על ידי כן כדלמיא לעיל בכולה משמעין [ואש"י] דלמאי לא ידעינן שצריך להיות חי עד שעת מתן דמים שלוחו שז שער ידוע הוא שצריך להיות חי עד שעת מתן דמים ואי לא נדחה המשתלח, אלא מת המשתלח למא ישפך הדם כיון שלא נפסל (התם) [הדס] כלל אז יגרילו על אחרים יהיה נראה יומר, וקס"ד (דבאל) (דהא) דבעינן שיעמדו (על) שניהם היינו לענין דלא מיפסל שעיר המשתלח גופיה [על] אלא נעשה מנחתו אז לא

עין משפט ור מוצה

י א מ"י פ"ד מה'ל פסולי מוקדשין הלכה ה:
ב ב ג ד מ"י פ"ג מה'ל שקלים הלכה ט ט:

רבינו חננאל

הכל מודין ר' ורבנן, שאם נתכפר בשאינה אבודה אבודה מתה. אלא לרב דאמר שניהם ראויין להוקרב, ולמה אמר שני שבווג ראשון יקרב משום דמצוה בראשון מאחר ששניהן ראויין ואיזה מהן [שן]יקרב יצא ידי חובתו, הוה ליה כמפריש שתי חטאות לאחירות, כלומר אם תאבד אחת מהן תהיה חבירתה תחתיה. וא"ר הושעיא המפריש חטאות לאחירות מתכפר באחת מהן ושניה רועה ולמה שנינו תמות. ופרקינן כיון דסבר רב מצוה בראשון, נחבר כי מעיקרא שהפריש השני שבווג שני, לאיבוד הפרישו, לפיכך ליהידי כי האי גוונא מתה, דהא השנייה היא שמתבכר כי לאיבוד הופרשה, לפיכך אמרנן עלה אבודה מתה. וזו השמועה מפורשת בתמורה פרק ולד חטאת. ת"ש ר' יהודה אומר ממות [וכו'] ופשוטה היא. איכא דמותרים הכי, ועוד א"ר יהודה נשפך הדם ימות המשתלח כו', בשלמא לרב רישא פליגי בחטאת צבור, הנה קמא אומר רועה כי אין חטאת אמרן מתה, ור' יהודה אומר חטאות. סיפא פליגי בדחויין, הנה קמא סבר נשפך הדם יביא אחר גריבל עליו ויעשהו לשם וישלח הראשון. ור' יהודה סבר הראשון כבר נדחה משעה שנשפך הדם ואין צורך להפריש בדחויין, לפיכך א"ר יהודה ימות. אלא לר' יוחנן דאמר לא שנה ר' יהודה תמות אלא מפני שנודחת כמו האבודה, ומאי ועוד [נהא חייא] דהא, קשיא. מת המשתלח אמאי יחי ר' יהודה ישפך הדם כבר נתקיימה המצוה. כלומר, הגריל עליהן והשעיר של שם עשהו חטאת ואין דבר תלוי ביניהן. ושנינו כתיב יעמד חי לפני ה' לכפר. כלומר, יהיה זה עומד חי עד שיכפר זה הקרב לפני ה', ובמה מכוף. בדמו. מתן חתם במס' שקלים פרק שיני בב העיר ששלחו שקליהן וגנבו או אבדו אם נתרמה תרומה נשבועין לגזברין כו'. ת"ר אין עולין להן לשנה הבאה ר' יהודה אומר שנה זו. מאי טעמא דר' יהודה קסבר ר' יהודה חובות של שנה זו קריבות לשנה הבאה. ואותבין עליה אי הכי דטעמיה דר' יהודה משום דסבר חובות של שנה זו קריבות בשנה הבאה, אמאי תני ר' יהודה כפר ושעיר של יום הכפורים שאבדו והפריש אחרים תחתיהן כולן ימותו, שנינויהו ונקריבהו לשנה הבאה.

תום' ישנים (המשך)

הא לא מעכב דחוקה לא מציי הכא. ואין נראה לרבינו מה שפי' שחמה הראשון על ידי שהגריל על אחרים (ואש"י) דלמאי לא

ידעינן יעמד חי שצריך שיעמדו שניהם דהא כולה משמעין לא אשכחן דחייא אלא על ידי ששאר יחידים אצל כשגריעו על אחר פליגי לעיל ר' יוחנן ורב אס יכול לחזור ולבואת אז כיון שנדחה בכר. ורבינו (שמואל) [שלמא] חושב דחייא על ידי הגרלת השני. ורבינו שלמה אינו רוצה לומר דחייא לפי שהיה שעה בלא חבירו כיון דלמאי לא ידעינן יעמד חי שצריכין לעמוד שניהם על דן[מקטין] ליה בשעיתא. על כן נראה לרבינו לפרש בשלא נשפך הדם ימות המשתלח לפי שהיה המשתלח יחיד ונדחה על ידי כן כדלמיא לעיל בכולה משמעין [ואש"י] דלמאי לא ידעינן שצריך להיות חי עד שעת מתן דמים שלוחו שז שער ידוע הוא שצריך להיות חי עד שעת מתן דמים ואי לא נדחה המשתלח, אלא מת המשתלח למא ישפך הדם כיון שלא נפסל (התם) [הדס] כלל אז יגרילו על אחרים יהיה נראה יומר, וקס"ד (דבאל) (דהא) דבעינן שיעמדו (על) שניהם היינו לענין דלא מיפסל שעיר המשתלח גופיה [על] אלא נעשה מנחתו אז לא